

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1246/2531

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางอนงค์ โกสุวินท์ กับพวก

จำเลย

นางอนงค์ โกสุวินท์ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 117)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ 830,688.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นและไม่ไถ่ถอนจำนองให้ยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110,111)

ต่อมาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาอย่างคนอนาถา(อันดับ 129)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 1 ไม่หาหลักประกันมาวางเพิ่มให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 78,81)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอชำระต้นเงินและ ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ย ต่อไปอีก 2 ปีก็ให้จำเลยที่ 1 หาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอชำระต้นเงินและ ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ย ต่อไปอีก 2 ปีก็ให้จำเลยที่ 1 หาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ